



**JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (JPK)
TINGKAT 7-8, BLOK D4, KOMPLEKS D,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62530 PUTRAJAYA**

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA PROGRAM	FB-025-4:2012 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT	
TAHAP	4	
KOD DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI	FB-025-4:2012-C04 OFFICE VENDOR ADMINISTRATION	
NO. DAN PENYATAAN AKTIVITI KERJA	IDENTIFY OFFICE VENDOR ADMINISTRATION REQUIREMENTS. CONDUCT OFFICE VENDOR PROCUREMENT PROCESS MONITOR VENDOR PERFORMANCE. EVALUATE OFFICE VENDOR ADMINISTRATION EFFECTIVENESS. REPORT OFFICE VENDOR ADMINISTRATION ACTIVITIES.	
NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 1/23

TAJUK:

PENILAIAN KEBERKESANAN PEMBEKAL

TUJUAN:

Kertas Penerangan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kefahaman kepada pelatih tentang penilaian prestasi pembekal dan garis panduan perkhidmatan.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 2/23
----------------	----------------------------------	-------------------------

PENERANGAN:

Untuk menilai keberkesanan pembekal beberapa faktor utama yang menyumbang kepada prestasi pihak pembekal secara keseluruhan dan impak terhadap organisasi anda. Dengan melakukan penilaian menyeluruh terhadap keberkesanan pembekal, agensi dapat memahami dengan jelas keberkesanan pentadbiran pembekal dan membuat keputusan berinformasi mengenai sama ada untuk meneruskan kerjasama atau mencari alternatif iaitu dengan mencari pembekal baru. Menilai prestasi pembekal secara berkala dapat memastikan sesebuah agensi menerima perkhidmatan terbaik dari pihak pembekal.

1) PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL

Penilaian prestasi pembekal adalah proses untuk menilai prestasi syarikat atau individu yang menyediakan barangan atau perkhidmatan kepada organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana pembekal memenuhi standard dan keperluan yang telah ditetapkan, serta untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kualiti, kecekapan, dan keberkesanan dalam hubungan kerja dengan pembekal. Penilaian prestasi pembekal adalah proses yang berterusan dan perlu dikelola dengan teliti. Ia memastikan organisasi mendapatkan manfaat maksimum daripada hubungan dengan pembekal dan mengenal pasti peluang untuk peningkatan.

Proses penilaian prestasi pembekal harus dilakukan secara berterusan, bukannya sekadar pada satu masa sahaja. Penilaian berkala membantu organisasi untuk mengurus hubungan pembekal dengan lebih baik, meningkatkan kualiti perkhidmatan atau produk yang diterima, dan mencapai keberkesanan operasi yang lebih tinggi. Selain itu, pertimbangkan untuk mendapatkan input daripada pihak berkepentingan yang berkaitan dalam organisasi anda yang mempunyai interaksi langsung dengan perkhidmatan pembekal. Perspektif mereka boleh memberikan pandangan berharga tentang prestasi pembekal dan membantu membentuk proses penilaian. Rajah 1 adalah contoh penilaian prestasi pembekal.

BEND 016
BORANG PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL/KONTRAKTOR

MAKLUMAT AM

Nombor Pendaftaran Syarikat :			
Nama Pembekal/Kontraktor :			
Skop Pembekal/Kontraktor :	BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA (Potong yang tidak berkenaan)		
Tajuk Tawaran:			
No. Pesanan Rasmi :		Kos (RM) :	
Tarikh Mula Pesanan :		Tarikh Terima Pesanan :	
Lanjutan Masa (Sehingga) :		No. Inbois :	

MAKLUMAT TAHAP PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL/KONTRAKTOR

BI L	ASPEK PENILAIAN	PRESTASI	ULASAN
1.	Menepati Spesifikasi /Skop Kerja		
2.	Menepati Masa Yang Ditetapkan		
3.	Menepati Kualiti		
4.	Ketepatan Kuantiti & Kebolehfungsian		
5.	Perkhidmatan Selepas Jualan		
6.	Respon Terhadap Pertanyaan/Aduan/Teguran		
7.	Latihan Yang Diberikan (Jika Ada)		
8.	Kemasan Kerja		
9.	Kebersihan Kerja		
10.	Keupayaan Pembekal dari Segi Tenaga Kerja/Peralatan		
JUMLAH			
SKALA PENILAIAN			
Sangat Memuaskan	9 - 10	Kurang Memuaskan	3 - 4
Memuaskan	7 - 8	Tidak Memuaskan	1 - 2
Sederhana	5 - 6		
		Purata Penilaian = $\frac{\text{Jumlah Prestasi}}{\text{Bil. Aspek Penilaian}}$	

ULASAN KESELURUHAN: _____

PENGESAHAN PEMOHON/PENTADBIR KONTRAK

Tandatangan: _____ Cop : _____
 Nama : _____
 Tarikh: _____

TINDAKAN JABATAN BENDAHARI - Maklumat telah dikemaskini di dalam sistem.

Sila kembalikan borang ini kepada: **Unit Perolehan, Jabatan Bendahari,**
 No. Semakan: 01
 Tarikh: 13/5/2010

Rajah 1: Borang Penilaian Prestasi Pembekal

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 4/23
----------------	---------------------------	------------------

Proses penilaian ini melibatkan beberapa komponen penting seperti yang telah disebutkan:

1.1) Rekod Prestasi Pihak Pembekal

Mengkaji rekod prestasi pembekal berdasarkan prestasi sebelumnya, pematuhan terhadap kontrak, kebolehpercayaan, kualiti produk atau perkhidmatan yang disampaikan, serta hubungan kerja sebelum ini.

1.2) Varian Prestasi

Menganalisis perbezaan antara prestasi sebenar pembekal dengan sasaran prestasi atau piawaian KPI yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini membantu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pihak pembekal.

1.3) Faktor Perbezaan Prestasi

Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan prestasi. Penyebab varian mungkin termasuk masalah dalaman dalam operasi pembekal, perubahan dalam permintaan pasaran, atau gangguan dalam rantai bekalan.

1.4) Ketepatan Laporan

Memastikan ketepatan dan ketelusan laporan mengenai perbezaan prestasi. Laporan harus mencerminkan data yang tepat dan relevan bagi membuat keputusan yang berkesan.

1.5) Rancangan Tindakan

Membuat rancangan tindakan yang sesuai untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan prestasi pembekal. Rancangan tindakan harus mencakup langkah-langkah khusus, tanggungjawab, dan jangka masa yang jelas.

Dengan menjalankan penilaian menyeluruh terhadap keberkesanan pentadbiran pembekal dan garis panduan perkhidmatan, organisasi boleh membuat keputusan tentang mengekalkan atau menambah baik perhubungan pembekal mereka dan memastikan hasil yang terbaik untuk keperluan perniagaan mereka.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 5/23
----------------	----------------------------------	-------------------------

2) GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN

Apabila menilai keberkesanan pembekal, adalah penting untuk mempunyai garis panduan perkhidmatan yang jelas untuk memastikan penilaian yang komprehensif dan objektif. Berikut adalah beberapa garis panduan perkhidmatan untuk diikuti.

2.1) Garis Panduan Penilaian

a) Tentukan Metrik Prestasi

Wujudkan metrik prestasi khusus atau penunjuk prestasi utama (KPI) yang sejajar dengan tanggungjawab pihak pembekal dan objektif organisasi. Metrik ini boleh termasuk kualiti perkhidmatan, masa tindak balas, keberkesanan kos, kepuasan pelanggan dan pematuhan syarat kontrak.

b) Kumpul Data Berkaitan

Mengumpul data dan maklumat berkaitan dengan prestasi pembekal adalah langkah penting dalam menilai prestasi mereka. Ini memberikan kesan positif dalam pengurusan hubungan pembekal dan membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan, penilaian, dan peningkatan pembekal. Berikut adalah beberapa kepentingan dalam proses mengumpul data dan maklumat prestasi pembekal:

i) Penilaian prestasi yang objektif

Data dan maklumat yang diperoleh memberikan cara objektif untuk menilai prestasi pembekal berdasarkan fakta dan angka. Ini membantu mengelakkan penilaian berdasarkan pandangan subjektif semata-mata dan membolehkan organisasi membuat keputusan berdasarkan prestasi sebenar pembekal.

ii) Mengesan prestasi dan ketidakselarasan

Dengan data yang terkumpul, organisasi dapat mengesan tren prestasi pembekal dari masa ke masa. Ini membantu mengenal pasti jika ada ketidakselarasan di antara janji pembekal dan pencapaian sebenar mereka. Jika terdapat perbezaan yang ketara, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan prestasi.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 6/23
----------------	----------------------------------	-------------------------

iii) Identifikasi kekuatan dan kelemahan.

Data prestasi memungkinkan organisasi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pembekal. Pembekal yang berprestasi tinggi dalam bidang tertentu mungkin dapat diberi lebih banyak perniagaan, sementara yang mempunyai kelemahan perlu diberikan bantuan atau latihan untuk meningkatkan prestasi mereka.

iv) Pemantauan kepatuhan:

Dengan data yang terkumpul, organisasi dapat memantau kepatuhan pembekal terhadap peraturan, standard kualiti, dan kontrak. Pemantauan ini penting untuk memastikan pembekal memenuhi komitmen mereka dan menjaga kualiti produk atau perkhidmatan.

v) Pengurusan risiko dan keselamatan rangkaian bekalan

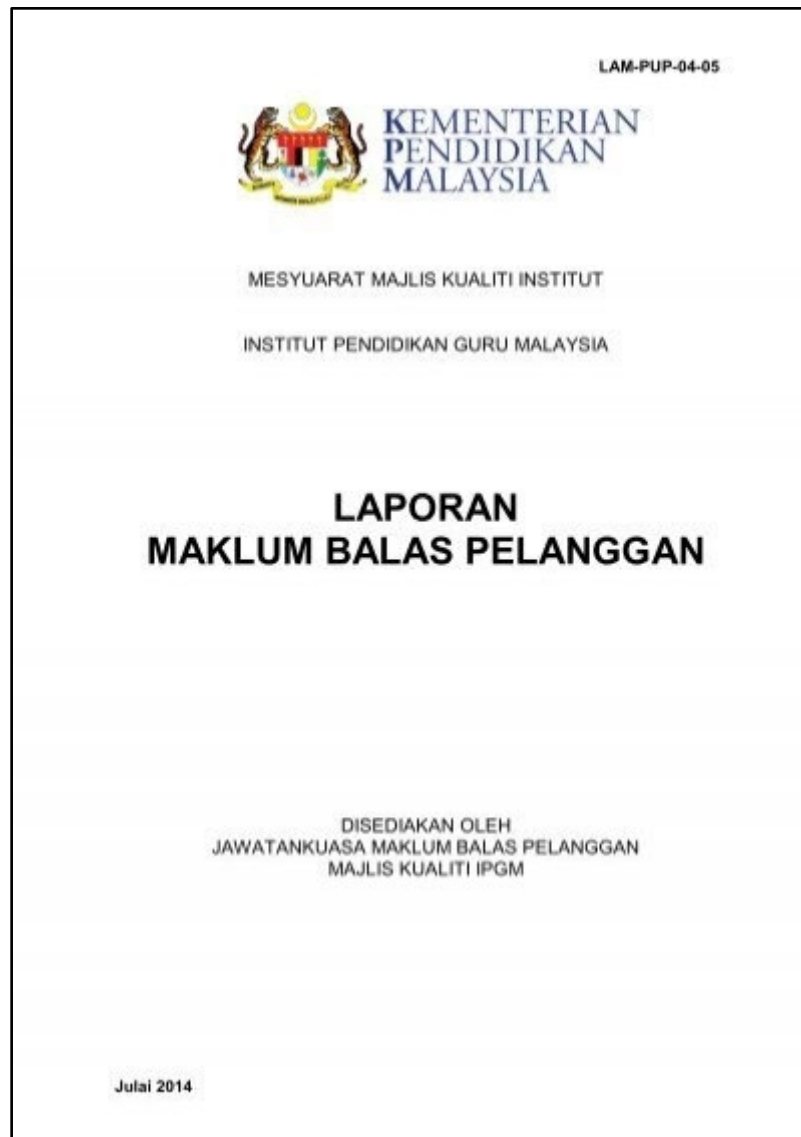
Data prestasi membantu mengenal pasti risiko dalam rangkaian bekalan dan mengambil tindakan proaktif untuk mengatasinya. Jika ada pembekal yang tidak stabil atau menghadapi masalah kualiti, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan risiko potensi terhadap operasi mereka.

vi) Menggalakkan daya saing

Dengan mengumpul data prestasi pembekal, organisasi dapat menganalisis dan membandingkan pembekal berdasarkan prestasi mereka. Ini memberi galakan kepada pembekal untuk meningkatkan prestasi mereka dan menyediakan peluang untuk organisasi mendapatkan keuntungan lebih baik melalui pemilihan pembekal yang lebih baik.

vii) Dasar pembekalan yang lebih baik

Data dan maklumat prestasi membantu organisasi menyusun dasar pembekalan yang lebih berkesan dan menyeluruh. Dengan pemahaman yang baik tentang prestasi pembekal, organisasi dapat menetapkan sasaran yang lebih realistik dan memberikan insentif yang sesuai untuk mencapainya.



Rajah 3:Laporan Maklum Balas Pelanggan

c) Menilai Kualiti Perkhidmatan

Menilai kualiti perkhidmatan pihak pembekal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan adalah langkah penting dalam memastikan bahawa pihak pembekal memenuhi standard dan keperluan organisasi. Berikut adalah cara untuk menilai faktor-faktor yang telah disebutkan:

i) Ketepatan

Faktor ketepatan mengukur sejauh mana pihak pembekal memberikan perkhidmatan atau penghantaran barang mengikut jadual yang telah ditetapkan. Untuk menilai ketepatan:

- Mengenal pasti tarikh atau jadual penghantaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau SLA.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 9/23
---------	---------------------------	------------------

- Merekodkan tarikh sebenar penghantaran atau penyelesaian perkhidmatan oleh pihak pembekal.
- Mengira jumlah keterlambatan jika terdapat ketidaktepatan dan menyiasat sebab-sebabnya.

ii) Kesempurnaan

Faktor kesempurnaan melibatkan penilaian terhadap kualiti produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh pihak pembekal. Untuk menilai kesempurnaan, anda boleh:

- Mengkaji contoh-contoh produk atau perkhidmatan yang telah diberikan oleh pihak pembekal.
- Melibatkan pihak berkepentingan atau pengguna akhir untuk memberi maklum balas tentang kualiti dan kesesuaian produk atau perkhidmatan.
- Mengukur jumlah cacat atau kesalahan yang dilaporkan dan menyiasat tindakan yang telah diambil oleh pihak pembekal untuk memperbaiki masalah tersebut.

iii) Perhatian Terhadap Perincian

Faktor ini mengukur sejauh mana pihak pembekal mengambil berat tentang setiap perincian dan keperluan spesifik yang telah ditetapkan. Untuk menilai perhatian terhadap perincian, anda boleh:

- Mengesan ketepatan dan kelengkapannya dalam mengisi borang, dokumen, atau permohonan yang telah diberikan.
- Memeriksa keaslian dan kesahan dokumen yang diserahkan oleh pihak pembekal.
- Mengambil kira sejauh mana pihak pembekal merujuk kepada arahan atau panduan yang telah diberikan.

iv) Pematuhan kepada Perjanjian Tahap Perkhidmatan (SLA)

Faktor ini melibatkan penilaian tentang sejauh mana pihak pembekal mematuhi perjanjian tahap perkhidmatan (*Service Level Agreement* - SLA) yang telah ditetapkan. Untuk menilai pematuhan kepada SLA, anda boleh:

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 10/23
----------------	---------------------------	-------------------

- Membandingkan prestasi pihak pembekal dengan kriteria SLA yang telah ditetapkan, seperti masa tindak balas, masa pembaikan, dan masa penyelesaian.
- Mengukur seberapa kerap SLA tidak dipatuhi dan menyiasat sebab-sebab ketidakpatuhan tersebut.
- Berkomunikasi dengan pihak pembekal secara terbuka tentang keperluan untuk mematuhi SLA dan kesan ketidakpatuhan.

Setelah menilai setiap faktor, organisasi perlu memberikan maklum balas kepada pihak pembekal dan bekerjasama dengan mereka untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan. Penilaian yang berterusan dan komunikasi yang baik dengan pihak pembekal membantu menjaga hubungan kerja yang positif dan memberikan perkhidmatan atau produk yang lebih baik kepada organisasi.

d) Menganalisis Kepuasan Pelanggan

Kumpul maklum balas daripada pihak berkepentingan dalaman dan pengguna akhir yang berinteraksi dengan perkhidmatan pihak pembekal. Gunakan tinjauan atau temu bual untuk menilai tahap kepuasan pelanggan dan mengenal pasti bidang untuk penambahbaikan.

e) Semak Pematuhan Kontrak

Pastikan pihak pembekal mematuhi semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam kontrak. Sahkan jika mereka memenuhi tarikh akhir, menyediakan perkhidmatan yang dipersetujui, dan mematuhi peraturan yang berkaitan.

f) Pantau Responsif

Nilaikan seberapa cepat dan berkesan pihak pembekal bertindak balas terhadap pertanyaan, permintaan dan isu yang dibangkitkan oleh organisasi. Pihak pembekal yang responsif adalah penting untuk menyelesaikan masalah dengan segera.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 11/23
----------------	----------------------------------	--------------------------

g) Menilai Keberkesanan Kos

Menganalisis kos perkhidmatan yang disediakan oleh pihak pembekal berbanding dengan nilai yang mereka bawa kepada organisasi. Pertimbangkan sama ada pihak pembekal menyampaikan perkhidmatan dengan cekap dalam belanjawan yang diperuntukkan.

h) Kenal pasti Varian Prestasi

Bandingkan prestasi sebenar pihak pembekal dengan metrik atau KPI yang dipratakrifkan. Kenal pasti sebarang kelainan atau penyelewengan daripada prestasi yang dijangkakan.

i) Fahami Punca Varian

Siasat sebab di sebalik sebarang variasi prestasi. Tentukan sama ada ia disebabkan oleh isu dalaman dalam organisasi pihak pembekal, faktor luaran atau sebarang perubahan dalam persekitaran perniagaan.

j) Sahkan Ketepatan Laporan

Sahkan ketepatan data dan maklumat yang digunakan dalam laporan penilaian prestasi. Pastikan laporan boleh dipercayai dan bebas daripada sebarang ralat atau berat sebelah.

k) Membangunkan Pelan Tindakan

Berdasarkan hasil penilaian, bekerjasama dengan pihak pembekal untuk membangunkan pelan tindakan untuk penambahbaikan. Tetapkan matlamat dan garis masa yang jelas untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan.

l) Mengekalkan Komunikasi Terbuka

Memupuk komunikasi terbuka dan telus dengan pihak pembekal sepanjang proses penilaian. Galakkan maklum balas dan bincangkan bidang untuk penambahbaikan secara terbuka.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 12/23
----------------	---------------------------	-------------------

Dengan mengikuti garis panduan perkhidmatan ini, penilaian keberkesanan pihak pembekal akan tersusun dengan baik, komprehensif dan adil. Ia akan memberikan cerapan berharga tentang prestasi pihak pembekal, kekuatan dan bidang untuk peningkatan, akhirnya membawa kepada perhubungan pihak pembekal yang lebih produktif dan berjaya.

2.2) Ketelusan Penilaian

Ketelusan dalam penilaian keberkesanan pembekal adalah penting untuk memastikan proses penilaian yang adil, objektif, dan jujur. Ketelusan membantu mewujudkan kepercayaan dan integriti dalam hubungan dengan pembekal. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai ketelusan dalam penilaian keberkesanan pembekal:

a) Kriteria Penilaian yang Jelas

Tetapkan kriteria penilaian yang jelas dan terperinci sebelum proses penilaian berlaku. Pastikan semua pihak yang terlibat memahami kriteria tersebut dengan baik. Kriteria penilaian harus berkaitan dengan objektif organisasi dan perjanjian perkhidmatan atau SLA yang telah ditetapkan.

b) Transparensi Dalam Proses

Libatkan pihak yang relevan dalam proses penilaian, termasuk pengguna akhir atau pengguna perkhidmatan yang berinteraksi dengan pembekal. Beritahu semua pihak tentang langkah-langkah yang akan diambil dalam penilaian, termasuk cara data akan dikumpulkan dan bagaimana keputusan akan diambil.

c) Kumpul Data Secara Terbuka

Dapatkan data dan maklumat berkaitan dengan prestasi pembekal secara terbuka dan jujur. Pastikan data yang dikumpulkan adalah tepat, benar, dan dikaji semula oleh pihak yang relevan sebelum digunakan dalam penilaian.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 13/23
----------------	----------------------------------	--------------------------

d) Penilaian Berdasarkan Fakta Dan Angka

Gunakan data dan angka yang diperoleh secara objektif untuk menilai keberkesanan pembekal. Hindari penilaian berdasarkan pandangan atau prasangka subjektif.

e) Keterlibatan Vendor

Berkomunikasi dengan pembekal tentang proses penilaian dan hasilnya. Berikan maklum balas yang jujur dan konstruktif tentang prestasi mereka. Libatkan mereka dalam perbincangan mengenai cara-cara untuk meningkatkan prestasi dan pematuhan.

f) Peluang Bandingan

Jika mungkin, berikan pembekal dengan maklumat perbandingan yang sesuai tentang prestasi mereka berbanding dengan pembekal lain atau industri standard. Ini membantu mereka memahami bagaimana mereka berada dalam konteks yang lebih luas dan memberi inspirasi untuk peningkatan.

g) Kerahsiaan dan Privasi

Tetapkan bahawa data peribadi atau data yang sensitif akan dikelola secara kerahsiaan dan hanya digunakan untuk tujuan penilaian. Pastikan pematuhan dengan peraturan perlindungan data yang berkenaan.

h) Dokumentasi yang Telus

Catat semua langkah-langkah dalam proses penilaian secara telus dan terperinci. Pastikan dokumen-dokumen ini dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan jika diperlukan.

i) Komitmen terhadap Perbaikan Berterusan

Nyatakan dengan jelas komitmen untuk melihat hasil penilaian sebagai titik permulaan untuk perbaikan berterusan dan bukannya sebagai alat untuk hukuman. Fokuskan pada bagaimana pembekal dan organisasi boleh bekerja sama untuk meningkatkan prestasi dan mencapai sasaran bersama.

Ketelusan dalam penilaian keberkesanan pembekal adalah penting untuk memastikan keadilan dan integriti dalam hubungan dengan pembekal. Ia

juga membina hubungan kerjasama yang lebih kukuh dan produktif antara organisasi dan pembekal.

2.3) Syarat Kontrak

Syarat kontrak adalah penting untuk menilai pentadbiran pembekal dengan berkesan. Garis panduan ini memastikan bahawa kontrak antara organisasi anda dan pembekal adalah jelas, komprehensif dan sejajar dengan keperluan perniagaan anda. Rajah 4 adalah contoh kontrak pembekal.



Rajah 4: Contoh Kontrak Pembekal

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 15/23
----------------	---------------------------	-------------------

Berikut ialah beberapa garis panduan bagi membuat kandungan syarat kontrak:

a) Jelas dan Khusus

Pastikan syarat kontrak ditulis dalam bahasa yang jelas dan khusus. Elakkan istilah samar-samar yang boleh membawa kepada salah faham atau pertikaian.

b) Skop Kerja

Gariskan dengan jelas skop kerja dan produk atau perkhidmatan khusus yang pembekal bertanggungjawab menyediakannya. Ini membantu mengelakkan skop creep dan memastikan kedua-dua pihak mempunyai pemahaman yang jelas tentang peranan dan tanggungjawab mereka.

c) Tempoh dan Penamatan

Tempoh dan penamatan adalah dua aspek penting yang harus dipertimbangkan dan didefinisikan dengan jelas dalam kontrak. Keduanya berkaitan dengan jangka masa kontrak berkuat kuasa dan syarat-syarat yang menggariskan bagaimana dan kapan kontrak dapat diakhiri.

Tempoh kontrak adalah jangka masa atau tempoh waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak yang menentukan berapa lama kontrak tersebut berkuat kuasa. Tempoh kontrak boleh berkisar dari beberapa hari hingga beberapa tahun, bergantung pada sifat perjanjian dan tujuan kontrak. Dalam kontrak, tempoh ini biasanya dinyatakan dengan jelas dan tepat dalam bahagian yang berkenaan, dan mungkin juga termasuk butir-butir tentang apa yang akan berlaku pada akhir tempoh.

Contoh: "Tempoh kontrak ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Disember 2025."

Penting dalam sesebuah kontrak untuk menetapkan tempoh kontrak yang sesuai dengan keperluan dan tujuan kontrak tersebut. Ia membolehkan semua pihak memahami dengan jelas tanggungjawab dan kewajipan mereka selama tempoh yang ditetapkan.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 16/23
----------------	---------------------------	-------------------

Penamatan kontrak merujuk kepada cara dan syarat dimana kontrak boleh diakhiri sebelum tempoh kontrak selesai. Berikut adalah jenis-jenis penamatan kontrak:

i) Penamatan Secara Bersamaan

Ini bermaksud semua pihak bersetuju untuk mengakhiri kontrak secara aman dan tanpa sebarang komplikasi. Penamatan ini biasanya perlu dibuat secara bertulis dan mematuhi syarat-syarat dalam kontrak.

ii) Penamatan bersebab:

Kontrak boleh diakhiri jika salah satu pihak gagal mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak. Contoh sebab penamatan ini termasuk kegagalan untuk membayar, pelanggaran hak cipta, atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian tertentu.

iii) Penamatan Bersyarat:

Kontrak boleh diakhiri jika terdapat peristiwa atau keadaan tertentu yang telah ditetapkan sebagai syarat penamatan dalam kontrak.

iv) Penamatan Diri:

Dalam beberapa kontrak, mungkin terdapat klausul yang membenarkan pihak untuk mengakhiri kontrak dengan memberikan notis tertentu kepada pihak lain.

Penting untuk menyatakan dengan jelas syarat-syarat penamatan dalam kontrak dan memastikan bahawa hak dan tanggungjawab setiap pihak telah dijelaskan secara terperinci. Ini akan membantu mencegah perselisihan di kemudian hari dan memberikan panduan mengenai apa yang harus dilakukan jika terdapat keperluan untuk mengakhiri kontrak.

Ketika membuat kandungan kontrak, pastikan untuk menetapkan tempoh kontrak dengan jelas dan merumuskan syarat-syarat penamatan yang sesuai dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Memahami dan merancang kedua aspek ini dengan baik akan membantu menciptakan perjanjian yang kuat dan memastikan perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat.

d) Perjanjian Tahap Perkhidmatan (SLA)

Menggabungkan SLA ke dalam kontrak, menentukan sasaran prestasi dan tahap perkhidmatan yang boleh diterima untuk pelbagai aspek penghantaran pembekal.

e) Harga dan Syarat Pembayaran:

Nyatakan dengan jelas struktur harga, syarat pembayaran dan sebarang yuran atau perbelanjaan tambahan. Ini termasuk butiran tentang penginvoisan, kaedah pembayaran dan kekerapan.

f) Hak Harta Intelekt:

Hak Harta Intelekt adalah hak-hak yang diberikan kepada pencipta atau pemilik atas hasil karya intelektual mereka. Semasa membuat kandungan kontrak, penting untuk mempertimbangkan dan menetapkan hak-hak harta intelek yang berkaitan dengan kandungan yang akan dihasilkan atau digunakan dalam perjanjian tersebut.

Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menghasilkan, menerbitkan, mengedarkan, dan menggunakan karya asli mereka. Jika kandungan yang akan dihasilkan adalah karya asli, seperti tulisan, gambar, atau karya seni, pastikan kontrak menetapkan bahawa hak cipta akan tetap berada di tangan pencipta, kecuali ada perjanjian khusus yang menyatakan sebaliknya.

Jika kandungan akan digunakan oleh pihak lain, pastikan kontrak menetapkan lesen penggunaan yang jelas dan terhad mengenai cara penggunaan kandungan tersebut. Ini dapat mencakup penggunaan untuk tujuan komersial atau bukan komersial, tempoh penggunaan, dan kawasan geografi di mana kandungan boleh digunakan.

Paten memberikan hak eksklusif atas penemuan atau inovasi tertentu. Jika kandungan yang akan dihasilkan melibatkan penemuan atau teknologi yang dapat dipatenkan, pastikan kontrak menetapkan kepemilikan paten dan hak penggunaannya.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 18/23
---------	---------------------------	-------------------

Kontrak yang mengandungi rahsia dagang atau maklumat rahsia yang harus dijaga kerahsiaannya, pastikan ada klausa kerahsiaan dalam kontrak untuk melindungi rahsia dagang tersebut. Tetapkan hak penamatan dalam kontrak jika salah satu pihak ingin mengakhiri penggunaan atau hak atas kandungan tersebut pada masa yang ditentukan. Jika pemilik harta intelek ingin memindahkan hak ke pemilikan atau hak penggunaan kepada pihak lain, pastikan perjanjian ini dijelaskan dengan jelas dalam kontrak.

Kandungan kontrak yang melibatkan royalti dan pembayaran pastikan perjanjian tentang jumlah pembayaran dan cara pengiraannya termasuk dalam kontrak. Sertakan klausa penyelesaian sengketa dalam kontrak untuk menetapkan bagaimana sengketa yang berkaitan dengan hak harta intelek akan diselesaikan.

Pastikan ada ketentuan untuk meninjau semula kontrak secara berkala atau apabila ada perubahan yang signifikan dalam penggunaan kandungan atau hak harta intelek. Memperhatikan hak harta intelek dalam kontrak adalah penting untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam penghasilan atau penggunaan kandungan tersebut. Adalah bijaksana untuk mendapatkan nasihat undang-undang atau profesional yang berkaitan untuk memastikan hak harta intelek dilindungi secara sah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

g) Kerahsiaan dan Perlindungan Data:

Kerahsiaan dan perlindungan data adalah dua aspek yang sangat penting dalam membuat kontrak, terutamanya jika kontrak melibatkan perkongsian maklumat sensitif atau data peribadi. Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil untuk memastikan kerahsiaan dan perlindungan data dalam kontrak:

i) Kerahsiaan (*Non-Disclosure Agreement* - NDA)

Pertama sekali, syarikat boleh mempertimbangkan Perjanjian untuk menyertakan Perjanjian Kerahsiaan (NDA) sebelum maklumat sensitif atau rahsia perdagangan dengan pihak lain. NDA adalah perjanjian yang

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 19/23
----------------	----------------------------------	--------------------------

mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk tidak mendedahkan atau menggunakan maklumat yang diberikan untuk tujuan tertentu.

ii) Pengenalpastian Data Peribadi

Sekiranya kontrak melibatkan pemprosesan data peribadi (seperti butiran pelanggan, pekerja, atau pihak ketiga lain), pastikan bahawa perjanjian dinyatakan dengan jelas cara dan tujuan pemprosesan data peribadi tersebut. Ia perlu mematuhi undang-undang perlindungan data yang relevan.

iii) Pengecualian Bagi Pendedahan Maklumat

Pihak-pihak boleh bersetuju untuk mengecualikan jenis maklumat daripada keperluan kerahsiaan, contohnya maklumat yang telah diketahui umum, maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga tanpa kewajipan kerahsiaan, atau maklumat yang perlu didedahkan oleh undang-undang.

iv) Penetapan Tempoh Kerahsiaan

Kontrak harus menyatakan tempoh masa yang berkesan untuk keperluan kerahsiaan. Ini menentukan berapa lama maklumat itu harus disimpan rahsia dan kapan ia boleh didedahkan atau dihancurkan.

v) Dasar Pengurusan Data

Kontrak harus menggambarkan bagaimana data akan diurus, dilindungi, dan dipindahkan antara pihak-pihak yang terlibat. Jika ada penyediaan data kepada ketiga, pastikan perjanjian mengandungi klausa yang mewajibkan pihak ketiga untuk mematuhi standard yang sama dalam perlindungan data.

vi) Pematuhan Undang-undang dan Peraturan

Pastikan kontrak dan semua tindakan yang berkaitan dengan data dan kerahsiaan mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku di kawasan anda. Ini termasuk peraturan umum seperti GDPR di Eropah atau undang-undang privasi data di negara anda.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 20/23
----------------	----------------------------------	--------------------------

vii) Tanggungjawab dan Akibat Pelanggaran

Kontrak perlu dinyatakan akibat jika ada pelanggaran terhadap ketentuan kerahsiaan dan perlindungan data. Ini boleh termasuk tuntutan ganti rugi atau penghentian kontrak.

viii) Pengesahan dan Pelaksanaan

Pastikan semua pihak yang terlibat telah memahami dan menandatangani kontrak dengan jelas menunjukkan persetujuan mereka terhadap peruntukan kerahsiaan dan perlindungan data.

Ingatlah bahawa kerahsiaan dan perlindungan data adalah perkara yang serius, terutamanya dalam era di mana maklumat dan data sangat penting dalam perniagaan. Oleh itu, memastikan bahawa kontrak mengandungi ketentuan yang mencukupi adalah penting untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Jika perlu, dapatkan nasihat profesional daripada peguam atau pakar undang-undang perlindungan data. Mengenai isu kerahsiaan dan perlindungan data dalam kontrak, adalah penting untuk mendapatkan nasihat undang-undang yang tepat bagi memastikan perjanjian tersebut melindungi kepentingan semua dan mematuhi undang-undang yang berlaku.

h) Insurans dan Liabiliti

Nyatakan perlindungan insurans yang diperlukan oleh pembekal dan tentukan had liabiliti untuk potensi kerosakan atau kerugian.

i) Pengurusan Perubahan

Gariskan proses untuk mengurus perubahan pada kontrak, seperti perubahan skop, perkhidmatan tambahan atau pengubahsuaian pada terma.

j) Penyelesaian Pertikaian

Sertakan klausa penyelesaian pertikaian yang menggariskan proses untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik antara pihak.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 21/23
----------------	---------------------------	-------------------

k) Semakan dan Penilaian Prestasi

Sertakan peruntukan untuk menjalankan semakan dan penilaian prestasi biasa untuk menilai pematuhan pembekal terhadap terma kontrak dan kualiti keseluruhan perkhidmatan mereka.

l) Pembaharuan dan Perundingan Semula

Tentukan proses untuk pembaharuan kontrak atau rundingan semula, termasuk garis masa untuk perbincangan dan sebarang keperluan untuk lanjutan kontrak.

Adalah penting untuk melibatkan pakar undang-undang dan perolehan semasa merangka atau menyemak terma kontrak untuk memastikan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Menilai keberkesanan pentadbiran pembekal berdasarkan garis panduan perkhidmatan syarat kontrak ini membantu organisasi anda mengekalkan hubungan yang berjaya dan saling menguntungkan dengan pembekal sambil meminimumkan risiko dan memastikan hasil yang terbaik.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 22/23
----------------	---------------------------	-------------------

SOALAN:

1) Apakah yang dimaksudkan penilaian prestasi?

2) Nyatakan dua (2) garis panduan bagi kandungan syarat kontrak.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C04/KP(4/5)	Muka Surat: 23/23
---------	---------------------------	-------------------

RUJUKAN:

- 1) Blundel, R., & Ippolito, K. (2008). *Effective Organisational Communication: Perspectives, Principles and Practices*. FT Prentice Hall.
ISBN: 9780273713753n
- 2) Devito, J.A. (2009). *The Interpersonal Communication Book* (11th ed.). Pearson Education. ISBN: 0205472885
- 3) Ebert, R.J., & Griffin, R.W. (2008). *Business Essential* (6th ed.).
Pearson Education. ISBN: 0131572105
- 4) Fox, G. (1998). *Office Etiquette & Protocol*. Learning Express.
ISBN: 9781576851456
- 5) Jefferson, L., & Sealy S. (1999). *Administration Procedures for Higher Secretarial Diplomas*. Heinemann. ISBN: 9780435455132